

GiOKri Life – Consulenti

DOSSIER CONOSCITIVO

Supporto alla Ricerca Giuridica e Documentale

Oggetto

Amministratore di S.r.l. e obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS

Documento dimostrativo

Versione esemplificativa del servizio

GiOKri Life – Consulenti

 **giokrilife@gmail.com**

 **+39 327 1160053**

 **giokrilife-bit.github.io/legal**

DOSSIER CONOSCITIVO

Amministratore di S.r.l. e obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS

Versione dimostrativa

1. QUESITO

Si intende verificare se la sola qualifica di amministratore di una S.r.l. comporti automaticamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La disciplina di riferimento trova fondamento principalmente nell'art. 1, comma 203, della Legge n. 662/1996.

La normativa richiede la contemporanea presenza di alcuni requisiti:

- partecipazione personale al lavoro aziendale;
- abitudine;
- prevalenza dell'attività svolta.

La sola carica di amministratore non appare sufficiente a determinare automaticamente l'obbligo contributivo.

3. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE PREVALENTE

La Corte di Cassazione ha progressivamente distinto:

Funzione amministrativa

Attività di direzione, rappresentanza e gestione societaria.

Attività lavorativa

Partecipazione diretta all'attività dell'impresa.

L'iscrizione alla Gestione Commercianti tende ad essere riconosciuta quando il soggetto partecipa concretamente al lavoro aziendale con carattere abituale.

4. ASPETTI DA VERIFICARE

Ai fini dell'inquadramento della posizione risultano particolarmente rilevanti:

- ✓ presenza quotidiana nell'impresa
- ✓ attività operativa svolta personalmente
- ✓ gestione diretta dei clienti
- ✓ presenza di dipendenti o collaboratori

✓ deleghe operative conferite a terzi

5. PRIMA VALUTAZIONE

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, la sola qualifica di amministratore non appare sufficiente a determinare automaticamente l'iscrizione alla Gestione Commercianti.

Risulta invece necessario verificare il ruolo concretamente svolto all'interno della società.

6. SINTESI OPERATIVA

Elementi favorevoli all'obbligo contributivo

- attività operativa quotidiana;
- partecipazione diretta all'attività aziendale;
- assenza di struttura organizzativa autonoma.

Elementi favorevoli alla tesi difensiva

- ruolo esclusivamente amministrativo;
 - presenza di dipendenti operativi;
 - attività limitata alle decisioni gestionali.
-

CONCLUSIONI

La valutazione deve essere effettuata caso per caso.

L'elemento centrale non è la qualifica formale di amministratore ma la concreta partecipazione al lavoro aziendale.

FONTI

- Legge n. 662/1996
- Normativa INPS di riferimento
- Principali orientamenti della Corte di Cassazione